

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN (NDA)

Non-Disclosure Agreement · Ref. GA-NDA-2026-0012

PARTES

DIVULGANTE: TECNOSOL INNOVATIONS, S.L., con CIF B-87654321, domicilio social en Paseo de la Castellana 200, 28046 Madrid, representada por su CEO D. Marcos Fernández Gil, con DNI 11.222.333-C.

RECEPTOR: D. Carlos Iglesias Vega, con DNI 44.555.666-D, con domicilio en Calle Fuencarral 55, 28004 Madrid, contratado como consultor externo de desarrollo de software.

CLÁUSULAS

PRIMERA. — Objeto y definición de información confidencial.

El presente acuerdo tiene por objeto proteger la Información Confidencial que TECNOSOL INNOVATIONS pueda revelar al Receptor en el marco del proyecto de desarrollo de plataforma SaaS denominado internamente «Proyecto Helios». Se considerará Información Confidencial toda aquella relativa a código fuente, algoritmos, arquitectura de sistemas, modelos de negocio, datos de clientes, estrategias comerciales y cualquier otra información técnica o comercial revelada por cualquier medio.

SEGUNDA. — Duración de la obligación de confidencialidad.

La obligación de confidencialidad asumida por el Receptor tendrá carácter **INDEFINIDO Y PERPETUO**, manteniéndose vigente incluso tras la finalización de la relación contractual entre las partes, sin límite temporal alguno. Dicha obligación subsistirá con independencia de que la información llegue a ser de dominio público por causas ajenas al Receptor.

TERCERA. — Penalización por incumplimiento.

En caso de incumplimiento de cualquier obligación establecida en el presente acuerdo, el Receptor abonará a la Divulgante una penalización contractual de **5.000.000 € (CINCO MILLONES DE EUROS)** por cada infracción detectada, con independencia del daño efectivamente causado. Las partes renuncian expresamente a la moderación judicial de la cláusula penal prevista en el artículo 1154 del Código Civil.

CUARTA. — Obligación de no competencia.

El Receptor se compromete a no desarrollar, colaborar ni participar, directa o indirectamente, en ninguna actividad o empresa que compita con el objeto de negocio de TECNOSOL INNOVATIONS durante un período de **CINCO (5) AÑOS** contados desde la finalización del contrato, siendo el ámbito geográfico de aplicación la **totalidad del territorio de la Unión Europea**. Esta restricción se extiende a cualquier actividad relacionada con el desarrollo de software SaaS.

QUINTA. — Ley aplicable y resolución de conflictos.

El presente acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la legislación de las **Islas Caimán (Cayman Islands)**. Cualquier disputa, controversia o reclamación derivada de este acuerdo se someterá a arbitraje ante la Cayman International Arbitration Centre (CIAC), con sede en George Town, Gran Caimán, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.

SEXTA. — Devolución de información.

A la terminación del contrato o cuando la Divulgante así lo requiera, el Receptor deberá devolver o destruir de forma certificada toda la Información Confidencial en su poder, incluyendo copias digitales,

acreditando documentalmente la destrucción en el plazo de 48 horas.

FIRMAS

DIVULGANTE	RECEPTOR
D. Marcos Fernández Gil TECNOSOL INNOVATIONS, S.L. CIF: B-87654321	D. Carlos Iglesias Vega DNI: 44.555.666-D
Madrid, a 2 de mayo de 2026	Madrid, a 2 de mayo de 2026